

DESAFIO 6 - LGPD

Aluno: Fellipe Fonseca

Turma: Manhã

Data do envio: 18/08/2026

Ação 1 - Alteração do site

O formulário da página de contato foi atualizado com as exigências do desafio: aviso sobre a manutenção dos dados, checkbox obrigatório de concordância com os Termos e Condições, checkbox opcional para recebimento de descontos e novidades e bloqueio do botão “Enviar” enquanto o primeiro checkbox não estiver marcado.

Arquivo HTML: [contato.html](#) (incluído no arquivo ZIP do site).

Política de privacidade: <https://www.ford.com.br/politica-de-privacidade/>

Ação 2 - Estudo de caso: direitos dos titulares de dados pessoais

Situação analisada: Kael solicitou à empresa Trevixel Sistemas a exclusão de seus dados, a portabilidade para outra empresa e o acesso às informações mantidas sobre ele. A empresa disse que cobraria taxa pela exclusão, que não oferece portabilidade e que não poderia informar os dados por “motivos de segurança”.

a) Quais respostas fornecidas pela empresa estão de acordo com a LGPD?

Nenhuma das três respostas apresentadas pela Trevixel Sistemas está de acordo com a LGPD nos termos em que foi dada. A LGPD assegura ao titular direitos de acesso, portabilidade e, em situações previstas em lei, eliminação dos dados. Além disso, o exercício desses direitos deve ser atendido sem custos para o titular. A empresa poderia justificar eventual impossibilidade imediata ou a necessidade de conservar determinados dados quando houver fundamento legal para isso, mas não pode simplesmente negar os direitos ou cobrar uma taxa pelo pedido.

b) Quais respostas estão em desacordo com a LGPD?

As três respostas estão em desacordo. A cobrança de taxa para excluir dados contraria o art. 18, § 5º, que prevê atendimento sem custos. A afirmação de que a portabilidade não é oferecida pela empresa contraria o art. 18, inciso V, que reconhece a portabilidade dos dados a outro fornecedor, observada a regulamentação e os segredos comercial e industrial. A negativa de acesso “por motivos de segurança” também é incompatível com o art. 18, inciso II, e com o art. 19, pois o titular tem direito de acessar os próprios dados. A segurança deve ser garantida por meios adequados de autenticação e proteção, e não pela supressão do direito de acesso.

c) Quais direitos Kael pode exigir legalmente nesse caso?

Kael pode exigir, conforme o art. 18 da LGPD: confirmação da existência de tratamento; acesso aos dados; correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade; portabilidade; eliminação dos dados tratados com base em consentimento, salvo as hipóteses legais de conservação; informação sobre entidades com as quais houve compartilhamento; informação sobre a possibilidade de não consentir e suas consequências; e revogação do consentimento. No caso apresentado, destacam-se o acesso, a portabilidade e a eliminação, lembrando que a eliminação não é absoluta quando a lei autoriza a conservação, como para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

d) Quais cuidados os profissionais de TI devem adotar ao lidar com dados pessoais de terceiros?

Os profissionais de TI devem coletar apenas os dados necessários à finalidade do serviço; restringir o acesso aos dados conforme a função de cada pessoa; utilizar autenticação adequada, controle de permissões e registros de acesso; proteger informações durante armazenamento e transmissão; manter sistemas, bibliotecas e dispositivos atualizados; evitar compartilhamentos indevidos; aplicar rotinas seguras de backup e descarte; testar vulnerabilidades; e respeitar os prazos e procedimentos de retenção e exclusão. Essas medidas se relacionam aos princípios da necessidade, segurança, prevenção e responsabilização previstos no art. 6º, além dos arts. 46, 47 e 49, que exigem medidas técnicas e administrativas de proteção e sistemas estruturados para atender aos requisitos de segurança e boas práticas.

e) Quais dados informados por Kael podem ser considerados sensíveis?

Nenhum dos dados citados no estudo de caso é, por si só, classificado como dado pessoal sensível pela LGPD. Nome, data de nascimento, CPF, telefone, e-mail e endereço são dados pessoais porque identificam ou podem identificar uma pessoa natural. Já os dados pessoais sensíveis, definidos no art. 5º, inciso II, envolvem origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical ou a organizações religiosas, filosóficas ou políticas, dados de saúde ou vida sexual e dados genéticos ou biométricos vinculados a uma pessoa natural.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), texto compilado. Presidência da República. Artigos utilizados: 5º, 6º, 8º, 16, 18, 19, 46, 47 e 49.

[Texto oficial da LGPD - Planalto](#)